



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 391 | Resolución TDC | Art. 10, primer párrafo, Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-141552457- -APN-DR#CNDC, caratulado: *"Santa Fe Bio S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442"* (OPI 391).

La presentación de fecha 23 de diciembre de 2025 mediante la cual SANTA FE BIO S.A. solicitó una opinión consultiva respecto de la creación de dicha sociedad por parte de YPF S.A. y ESSENTIAL ENERGY S.A., con el objeto de determinar si la operación se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9º de la Ley 27.442.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-24344291-APN-SCE#ANC), emitido el 9 de marzo de 2026.

Las Normas de Procedimiento Aplicables a las Solicitudes de Opiniones Consultivas, aprobadas por Resolución (ex) SCT 26/2006.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 9º, 10, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación sujeta a consulta

La operación traída a consulta consiste en la creación de una nueva sociedad, SANTA FE BIO S.A. ("SANTA FE BIO"), por parte de YPF S.A. ("YPF") y ESSENTIAL ENERGY S.A. ("ESSENTIAL"), quienes se dividieron las participaciones accionarias en partes iguales.

YPF es la principal compañía energética de la Argentina, con posición de liderazgo en toda la cadena de valor de petróleo y gas en el país (producción, refinación y venta de combustibles), con un negocio creciente en generación de electricidad y renovables, así como una empresa enfocada en innovación y nuevas energías.

ESSENTIAL es una empresa argentina con sede en Rosario, Provincia de Santa Fe, dedicada a la producción y comercialización de biocombustibles de primera y segunda generación, derivados de aceites vegetales y residuos.

SANTA FE BIO fue creada para el diseño, financiamiento, construcción y operación de una planta de pretratamiento de aceites y residuos de origen vegetal y grasas animales, y una biorrefinería para la producción y comercialización de biocombustibles de última generación, con foco en SAF (*Sustainable Aviation Fuel*) y HVO (*Hydrotreated Vegetable Oil*) (en su conjunto, el "Proyecto SAF").

El 23 de diciembre de 2025, SANTA FE BIO efectuó una presentación a fin de solicitar una opinión consultiva respecto a la necesidad de notificar la operación.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación consultada, evaluando si constituye una concentración económica bajo el artículo 7° de la Ley 27.442, a fin de determinar si se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de dicha norma.

La parte consultante sostuvo que la operación no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación por tratarse de un emprendimiento de carácter *greenfield*, dado que SANTA FE BIO no se encontraba activa en el mercado al momento de su constitución, sino que fue creada con el fin único de llevar adelante el Proyecto SAF, sin contar con actividad económica previa, activos operativos, volumen de negocios independiente ni clientela propia.

En cuanto a los aportes realizados, la parte consultante indicó que: (i) YPF contribuyó como aporte de capital en especie el predio del Complejo Industrial de San Lorenzo, ubicado en la Provincia de Santa Fe, en el que previamente funcionaba una refinería que a la fecha no se encuentra operativa; y (ii) ESSENTIAL aportará, dentro de un plazo de 18 meses, una planta de pretratamiento de materias primas que se encuentra actualmente en proceso de fabricación, sin estar aún montada ni en condiciones operativas.

Para evaluar la cuestión, el Dictamen analiza los requisitos que deben cumplirse para que una transacción deba ser notificada: (i) que la operación encuadre en la definición del artículo 7° de la Ley 27.442; (ii) que el volumen de negocios de las empresas afectadas supere el monto estipulado en el artículo 9°; y (iii) que la operación no encuadre en los supuestos exceptuados del artículo 11.

La Secretaría de Concentraciones Económicas remarca que el artículo 7° de la Ley 27.442 define la concentración económica como la toma de control de una o varias empresas, y que la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha establecido que este concepto se limita a aquellos actos que provoquen una toma de control que implique un cambio permanente en la estructura de control de una empresa preexistente que ya se encuentre activa en algún mercado. A su vez, la doctrina del organismo ha definido que los activos que pueden ser considerados como una "empresa" son aquellos que permiten el desarrollo de una o varias actividades, a los que se les pueda atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios.

En este marco, el Dictamen observa que los activos aportados a SANTA FE BIO no constituyen "activos de una empresa" en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442. El Inmueble aportado por YPF carece de instalaciones, equipamiento o capacidad productiva, y por sí solo no permite el desarrollo de actividad económica alguna. La planta de pretratamiento comprometida por ESSENTIAL se encuentra en proceso de fabricación, sin estar montada ni en condiciones operativas. Tampoco se transfieren marcas, patentes, carteras de clientes, contratos comerciales ni cualquier otro elemento que, como unidad, permita o haya permitido el desarrollo de una actividad

económica.

El Dictamen destaca la analogía de la presente operación con el precedente EBS (Conc. 1732), en el cual la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analizó la conformación de un *joint venture* entre Etex Group y Azzollini Construcciones, operado a través de un vehículo societario creado exclusivamente para la gestión de la empresa en participación, y concluyó que, dado que los grupos empresariales aportaban primordialmente capital y *know-how*, no se verificaba la transferencia de control sobre una empresa o los activos de una empresa. Asimismo, el Dictamen señala la analogía con el antecedente VMOS (OPI 372), en el cual se analizó la creación de un *joint venture* de características similares —sociedad de reciente creación, constituida como vehículo para un proyecto *greenfield*, sin actividad económica previa ni transferencia de activos productivos— y se concluyó que la operación no encuadraba en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la Ley 27.442 y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de dicha norma, por cuanto SANTA FE BIO constituye un emprendimiento *greenfield* que no implica la toma de control sobre una empresa preexistente ni la transferencia de activos que configuren una empresa en los términos de la ley.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen.

En efecto, la creación de SANTA FE BIO por parte de YPF y ESSENTIAL constituye un emprendimiento de carácter *greenfield*, instrumentado a través de un vehículo societario de reciente constitución, sin actividad económica previa, sin activos operativos, sin volumen de negocios independiente y sin clientela propia. Los aportes realizados y comprometidos por las partes —un predio inactivo y una planta en proceso de fabricación— no configuran la transferencia de control sobre una empresa preexistente ni sobre activos que, como unidad, permitan el desarrollo de una actividad económica en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442.

En consecuencia, la operación consultada no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer que la creación de SANTA FE BIO S.A. por parte de YPF S.A. y ESSENTIAL ENERGY S.A. no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Hacer saber a la parte consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicable la presente resolución.

Artículo 3°.- Notifíquese a SANTA FE BIO S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-24344291-APN-SCE#ANC).

Artículo 4°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Dictamen SCE

AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2025-141552457- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*Santa Fe Bio S.A. S/ OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 391)*” iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC) por parte de SANTA FE BIO S.A.

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación traída a consulta consiste en la creación de una nueva sociedad, SANTA FE BIO S.A. (“SANTA FE BIO”), por parte de YPF S.A. (“YPF”) y ESSENTIAL ENERGY S.A. (“ESSENTIAL”), quienes se dividieron las participaciones accionarias en partes iguales (la “Operación”).
2. YPF es la principal compañía energética de la Argentina, con posición de liderazgo en toda la cadena de valor de petróleo y gas en el país (producción, refinación y venta de combustibles). Cuenta, además, con un negocio creciente en generación de electricidad y renovables, así como una empresa enfocada en innovación y nuevas energías.
3. ESSENTIAL es una empresa argentina con sede en Rosario, Santa Fe, dedicada a la producción y comercialización de biocombustibles de primera y segunda generación, derivados de aceites vegetales y residuos.
4. SANTA FE BIO fue creada para el diseño, financiamiento, construcción y operación de una planta de pretratamiento de aceites y residuos de origen vegetal y grasas animales (la “Planta de Pretratamiento”), y una biorrefinería para la producción y comercialización de biocombustibles de última generación provenientes de aceites y residuos de origen vegetal y grasas animales (la “Biorefinería”), con foco en SAF (*Sustainable Aviation Fuel*) y HVO (*Hydrotreated Vegetable Oil*) (en su conjunto, el “Proyecto SAF”).
5. La actividad económica de SANTA FE BIO estará enfocada exclusivamente a la producción, industrialización y comercialización de combustibles de origen no fósil, incluyendo combustibles de aviación sostenibles (SAF) y otros combustibles renovables, a partir de aceites y/o grasas vegetales o animales, como así también la producción, industrialización, procesamiento, transporte y comercialización de materias primas para la elaboración de dichos combustibles de origen no fósil.

II PROCEDIMIENTO

6. El 23 de diciembre de 2025, SANTA FE BIO efectuó una presentación a fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la LDC respecto a la necesidad de notificar la operación.
7. El 6 de enero de 2026, mediante providencia PV-2026-01730934-APN-DNCE%CNDC, se efectuó un requerimiento a la parte consultante.

8. El 23 de febrero de 2026, la parte consultante efectuó una presentación dando cumplimiento formal a todo lo requerido, por lo que se pasaron las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.
9. El dictamen de la SCE de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se emite en función de lo dispuesto en el artículo 31, inc. a) de la LDC, que dispone entre las funciones y facultades de la SCE “[r]ecibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de operaciones de concentraciones económicas...”.

III LA CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

III.1. El planteo de la parte consultante

10. La parte consultante entendió que la operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC porque SANTA FE BIO calificaría como *greenfield*.
11. La parte consultante interpretó que SANTA FE BIO “... *no es actualmente una empresa que se encuentre activa en el mercado que operará, sino que fue constituida para el fin único de llevar adelante el Proyecto SAF.*”
12. En ese sentido, la parte consultante manifestó que “*YPF y Essential constituyeron la Sociedad para que sea un vehículo que les permita ejecutar en conjunto el Proyecto SAF mediante la construcción y puesta en funcionamiento de las instalaciones asociadas al mismo. (...) la Sociedad no tiene actividad económica alguna, ni activos (salvo el Inmueble), ni clientes, ni volumen de negocios independiente...*”.
13. En relación con los aportes que YPF y ESSENTIAL ENERGY contribuyen a SANTA FE BIO, la parte consultante manifestó que: (i) YPF contribuyó como aporte de capital en especie el predio en el que se instalará la Planta de Pretratamiento y la Biorrefinería, como parte del Proyecto SAF. En tal predio, denominado “Complejo Industrial de San Lorenzo” y ubicado en la Provincia de Santa Fe, previamente funcionaba una refinería que, a la fecha, no se encuentra operativa y así permanecerá (el “Inmueble”); (ii) ESSENTIAL aportará, dentro de un plazo de 18 meses, una planta de pre-tratamiento de materia primas (grasas animales y vegetales).
14. A su vez, la parte consultante destacó que “... *se trata de una iniciativa de carácter estrictamente greenfield: el inmueble cedido por YPF, por sí solo, no constituye ni permite el desarrollo de actividad productiva alguna y actualmente no cuenta con instalaciones, equipamiento ni capacidad operativa.*”
15. Además, la parte consultante manifestó que “... *la planta de pretratamiento (...) que será aportada por Essential (...) constituye un activo nuevo e indispensable para que el predio adquiera funcionalidad productiva. Dicha planta se encuentra actualmente en proceso de fabricación por parte del proveedor de tecnología Technoilgy S.R.L. (...) hasta tanto dicho aporte se materialice, y se completen las tareas de montaje, integración y puesta en marcha, el predio no contará con capacidad técnica ni operativa para el desarrollo de actividad alguna, encontrándose su eventual entrada en operación sujeta al cumplimiento del cronograma del proveedor y a los trabajos de adecuación en curso para dejar el activo en condiciones operativas y técnicas para el montaje y puesta en funcionamiento de la unidad productiva.*”

16. Finalmente, la parte consultante declaró que SANTA FE BIO “... es una sociedad que comprará materia prima al mercado (entre ellas, a Essential Energy S.A.) y venderá a terceros bienes/productos para su exportación.”

III.2. El análisis de la cuestión planteada

17. Preliminarmente, vale aclarar que la opinión de esta SCE reconoce como sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. Cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación, y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran, determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
18. Para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación debe encuadrar en la definición del artículo 7° de la LDC; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas debe superar en el país el monto estipulado en el artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no debe encuadrar en ninguno de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el artículo 11 de LDC.
19. El artículo 7° de la LDC establece que “A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas...”. Y, concretamente, el inciso d) dice que debería notificarse “Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.”
20. La ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ex CNDC) ha dicho que la LDC expresamente limita el concepto de concentración económica a aquellos actos que provoquen una toma de control *de iure* o *de facto*, que implique un cambio permanente en la estructura de control de una empresa por un grupo o agente económico diferente al anterior a la operación notificada.
21. A su vez, la ex CNDC ha dicho que el término “empresa”, en el régimen de defensa de la competencia, se refiere a una entidad que desarrolla una actividad económica, englobando cualquier conjunto de activos que, como unidad, participe o pueda participar en la oferta y demanda de bienes o servicios en un mercado, y que para que se configure una concentración económica notificable, debe producirse la toma de control sobre una empresa preexistente que ya se encuentre activa en algún mercado.¹
22. Por su parte, la ex CNDC ha establecido como pauta general que los “activos” que pueden ser considerados como una “empresa” son “...todos aquellos que permitan el desarrollo de una o varias actividades, a las que se les pueda, además, atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originados en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica.”²

¹ OPI. 372 – “VMOS S.A. S/ SOLICITUD OPINION CONSULTIVA ART. 10 LEY 27.442 RESOLUCIÓN N° RESOL-2025-292-APN-SIYC#MEC” - FECHA DE FIRMA 22/07/2025 DICTAMEN N° IF-2025-78386794-APN-CNDC#MEC - FECHA DE FIRMA 18/07/2025

² Ver CNDC, *Control: Concepto y aplicación en defensa de la competencia*, 2023. Particularmente, la sección II.2 de dicho documento.

23. Conforme surge de las presentaciones de la parte consultante, SANTA FE BIO es una sociedad de reciente creación, que fue constituida específicamente como un vehículo societario para el desarrollo del Proyecto SAF, sin contar con actividad económica previa, activos operativos, volumen de negocios independiente, ni clientela propia.
24. YPF, en su calidad de accionista de SANTA FE BIO, aportó capital y el Inmueble, mientras que ESSENTIAL aportó capital y aportará una planta de pre-tratamiento de materia primas, todo ello con el objetivo de desarrollar un negocio nuevo (el Proyecto SAF), sin transferir el control sobre activos productivos, marcas, patentes, establecimientos, carteras de clientes o cualquier otro elemento que permita el desarrollo actual de una actividad económica.
25. Como se puede observar, los activos que transfieren (y se comprometen a transferir) las partes de la operación para constituir a SANTA FEO BIO no constituyen “activos de una empresa” en los términos del artículo 7° de la LDC, requisito indispensable para que se configure una concentración económica que sea notificable.
26. Esta conclusión es consistente con la doctrina desarrollada por la ex CNDC, en la que aborda específicamente los requisitos que debe reunir el objeto sobre el que se adquiere control para que la operación constituya una concentración económica notificable, con particular énfasis en la *preexistencia* de la empresa.³
27. En el caso *EBS* (Conc. 1732), la ex CNDC analizó la conformación de un *joint venture* entre Etex Group y Azzollini Construcciones, operado a través de un vehículo societario creado exclusivamente para la gestión de la empresa en participación. Las partes notificantes —al igual que la consultante en el presente caso— argumentaron que la operación no verificaba toma de control alguna en los términos del artículo 7° de la LDC, por tratarse de un *greenfield* que no implicaba fusión de empresas, transferencia de fondos de comercio, adquisición de derechos sobre participaciones de capital ni transferencia de activos.⁴
28. La ex CNDC coincidió con las partes notificantes en que la operación no se encontraba sujeta a la obligación de notificación, pero formuló una precisión relevante: la creación de un *joint venture* o “empresa en participación” constituiría una concentración económica en tanto involucrase la transferencia (o cambio en la naturaleza) del control sobre un agente económico *preexistente* a la operación —es decir, sobre una empresa que ya se encontrase activa en algún mercado.
29. En *EBS*, la ex CNDC concluyó que esa transferencia no se producía porque los grupos empresariales aportaban primordialmente capital y su *know-how*, lo cual no constituye, por sí solo, la transferencia de control sobre una empresa o los activos de una empresa.
30. En sentido contrario, la ex CNDC advirtió que la solución hubiese sido distinta si, a través de la operación, las partes hubieran capitalizado al vehículo societario con activos tales como marcas, patentes, diseños industriales, establecimientos fabriles o

³ Ver CNDC, *Control: Concepto y aplicación en defensa de la competencia*, 2023. Particularmente, la sección III.3 de dicho documento.

⁴ Dictamen (ex) CNDC IF-2020-26549336-APN-CNDC#MDP, Resolución (ex) SCI 624/2020, emitidas en el expediente EX-2020-62069186- -APN-DR#CNDC, caratulado: “CONC.1732 - EMPRESA PIZARREÑO S.A. Y AZ INVESTMENT S.R.L. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N°27.442.”

listas de clientes, produciéndose un cambio en la naturaleza del control sobre los mismos.

31. Conforme lo expuesto en los puntos 13 a 15 del presente dictamen, los aportes que YPF y ESSENTIAL contribuyen a SANTA FE BIO encuadran en los parámetros del precedente *EBS*.
32. En lo que respecta al aporte de YPF, el Inmueble —el predio del Complejo Industrial de San Lorenzo— es un activo que, a la fecha, no se encuentra operativo, carece de instalaciones, equipamiento o capacidad productiva y, por sí solo, no permite el desarrollo de actividad económica alguna. Se trata, en este estado, de un aporte de capital en especie que no constituye la transferencia de una empresa o de activos de una empresa en los términos del artículo 7° de la LDC.
33. En lo que respecta al aporte de ESSENTIAL, la planta de pretratamiento de materias primas que se compromete a aportar, se encuentra actualmente en proceso de fabricación por un proveedor de tecnología, sin que esté aún montada ni en condiciones operativas. Tampoco se transfieren, junto con estos aportes, marcas, patentes, carteras de clientes, contratos comerciales ni cualquier otro elemento que, como unidad, permita o haya permitido el desarrollo de una actividad económica.
34. La presente operación guarda también estrecha analogía con el antecedente VMOS (OPI 372), en el cual la ex CNDC analizó la creación de un *joint venture* de características similares —sociedad de reciente creación, constituida como vehículo para el desarrollo de un proyecto de infraestructura (*greenfield*), sin actividad económica previa ni transferencia de activos productivos— y concluyó que la operación no encuadraba en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la LDC.⁵
35. Por todo lo expuesto, esta SCE entiende que la operación no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la LDC y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC.

IV CONCLUSIONES

36. En base a las consideraciones expuestas, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.
37. Asimismo, se recomienda comunicar a la parte consultante que la opinión consultiva fue emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia; por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
38. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.

⁵ OPI 372 – “VMOS S.A. S/ SOLICITUD OPINION CONSULTIVA ART. 10 LEY 27.442 – RESOLUCIÓN N° RESOL-2025-292-APN-SIYC#MEC” – Fecha de firma 22/07/2025, Dictamen (ex) CNDC IF-2025-78386794-APN-CNDC#MEC – Fecha de firma 18/07/2025.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Dictamen SCE OPI 391 - No notifica

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.